

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2220/2537

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคิน
จำกัด

โจทก์

นางสาวลออหรือจุฑามาส ผลคำสุข กับ
พวก

จำเลย

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคิน
จำกัด

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 23, มาตรา 236

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้โจทก์ขยายระยะเวลาที่โจทก์จะยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์โจทก์ โดยไม่เกี่ยวกับเนื้อหาของอุทธรณ์ จึงมิใช่เป็นคำสั่งศาลที่ปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์อันจะทำให้คดีถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 236 โจทก์มีสิทธิฎีกาได้

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ไม่รับฎีกาโจทก์ เนื่องจากศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ยืนตาม ศาลชั้นต้น คำสั่งศาลอุทธรณ์ดังกล่าวจึงเป็นที่สุดตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 ให้คืนค่าขึ้นศาลในชั้นฎีกาทั้งหมดแก่โจทก์

โจทก์เห็นว่า ฎีกาในประเด็นที่ว่า โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ เมื่อพ้นกำหนดโดยมีเหตุสุดวิสัยหรือไม่นั้น ชอบที่ศาลฎีกาจะได้วินิจฉัยไว้เป็น บรรทัดฐานและคำสั่งศาลอุทธรณ์ดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 แต่อย่างไรโปรดมีคำสั่งรับฎีกาของโจทก์ด้วย

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน จำนวน 63,500 บาท แก่ โจทก์ รวมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าวตั้งแต่วันฟ้อง (23 พฤศจิกายน 2535) เป็นต้นไป จนถึงวันที่ได้ชำระเสร็จ ค่าขอของโจทก์ นอกจากนี้ให้ยก

โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต ต่อมา โจทก์ยื่นอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าครบกำหนดขยายระยะเวลาอุทธรณ์ให้โจทก์วัน ที่ 19 เมษายน 2536 โจทก์ยื่นอุทธรณ์พ้นกำหนด จึงไม่รับอุทธรณ์

โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์เมื่อพ้น กำหนด พร้อมกับยื่นคำร้อง ขอขยายระยะเวลายื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเมื่อพ้นกำหนดมาด้วย ศาลชั้นต้นสั่งคำร้อง อุทธรณ์คำสั่งว่าโจทก์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลไม่รับอุทธรณ์พ้นกำหนดแล้ว จึงไม่ รับ อุทธรณ์คำสั่งและสั่งคำร้องขอขยายระยะเวลาว่า ยังไม่มีเหตุ เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม จึงให้ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 63)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 64)

คำสั่ง

คดีนี้ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่ง ศาลชั้นต้นที่ ไม่อนุญาตให้โจทก์ขยายระยะเวลาที่โจทก์จะยื่นคำร้องอุทธรณ์ คำสั่ง ศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์โจทก์ โดยไม่เกี่ยวกับเนื้อหา ของอุทธรณ์ จึงมิใช่เป็นคำสั่งที่ปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์ อันจะทำให้คดีถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 โจทก์มีสิทธิฎีกาได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 247ประกอบด้วย มาตรา 234 ให้รับฎีกาโจทก์ไว้ดำเนินการต่อไป

คดีนี้ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่ง ศาลชั้นต้นที่ ไม่อนุญาตให้โจทก์ขยายระยะเวลาที่โจทก์จะยื่นคำร้องอุทธรณ์ คำสั่ง ศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์โจทก์ โดยไม่เกี่ยวกับเนื้อหา ของอุทธรณ์ จึงมิใช่เป็นคำสั่งที่ปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์ อันจะทำให้คดีถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 โจทก์มีสิทธิฎีกาได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 247ประกอบด้วย มาตรา 234 ให้รับฎีกาโจทก์ไว้ดำเนินการต่อไป

(ก้าน อ้นนันทน์-ชัยวัฒน์ ดุลยปฏิณ-ทวีชัย เจริญบัณฑิต)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ